

Änderungsantrag

der Fraktion der AfD

**zu der Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
– Drucksache 21/1 –**

Weitergeltung von Geschäftsordnungsrecht

hier: Besetzung des Präsidiums in § 5 GO-BT

Der Bundestag wolle beschließen:

Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1980 (BGBl. I S. 1237), zuletzt geändert laut Bekanntmachung vom 22. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 64), wird wie folgt geändert:

§ 5 wird durch den folgenden § 5 ersetzt:

„§ 5

Der Präsident und die stellvertretenden Präsidenten bilden das Präsidium. Das Präsidium ist ordnungsgemäß besetzt, wenn jede Fraktion mit einem Stellvertreter vertreten ist.“

Berlin, den 24. März 2025

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion

Begründung

Ziel des Antrages ist zu unterstreichen, dass jede Fraktion das Recht auf Gleichbehandlung beim Zugang zum Präsidium des Deutschen Bundestages hat.

Jede Fraktion hat das Recht, einen Stellvertreter des Präsidenten zu stellen. Dies ergibt sich aus dem Prinzip der Gleichstellung der Fraktionen, welches darauf beruht, dass gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes alle Abgeordneten gleichgestellt sind und sich in Ausübung ihres freien Mandats mit anderen Abgeordneten zusammenschließen und Fraktionen bilden können. Nach § 2 Absatz 1 Satz 2 GO-BT ist jede Fraktion des Deutschen Bundestages durch mindestens einen Vizepräsidenten im Präsidium vertreten.

Auch wenn der Mitwirkungsanspruch im Präsidium „unter dem Vorbehalt der Wahl“ steht, so geht der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts dennoch in seinem Beschluss (Az.: 2 BvE 9/20) davon aus, dass das Recht von Fraktionen auf Gleichbehandlung grundsätzlich auch für den Zugang zum Präsidium des Deutschen Bundestags zu gelten habe. Es ist Aufgabe des Bundestages, etwa im Rahmen eines parlamentarischen Verständigungsverfahrens, den Schutz der parlamentarischen Minderheitenrechte zu sichern. Zeigen sich Schwierigkeiten bei der Besetzung eines Gremiums, weil die vorgeschlagenen Abgeordneten ohne nachvollziehbare Gründe keine Mehrheit finden, so hat der Bundestag durch ein geeignetes Verfahren auf die Präsentation mehrheitsfähiger Kandidaten hinzuwirken.

Weiteres Ziel des Antrages ist zu vermeiden, dass zu viele Stellvertreter gewählt werden. Abschreckendes Beispiel ist die 16. Wahlperiode, in welcher die Zahl der Stellvertreter auf sechs festgelegt wurde, sodass die SPD als zweitstärkste Fraktion zwei Stellvertreter stellen konnte. Dies birgt die Gefahr, dem Ansehen des Bundestages zu schaden, denn es könnte der Eindruck erweckt werden, dass sich Politiker Versorgungsposten schaffen, während Inflation und Wirtschaftskrise das Volk bedrücken.